

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam
Mã thủ tục	1.013802
Số quyết định	1859/QĐ-BTP
Cấp thực hiện	Bộ
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Công chứng
Đối tượng thực hiện	Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Điều lệ được Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc thông qua, Hội đồng công chứng viên toàn quốc lập 01 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt Điều lệ, nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên môi trường điện tử về Bộ Tư pháp.
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quyết định phê duyệt Điều lệ sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do. Thời hạn quy định tại khoản này không bao gồm thời hạn lấy ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về dự thảo Điều lệ.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Dự thảo Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam		1 bản chính
Nghị quyết của Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc về việc thông qua Điều lệ		1 bản chính
Văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Điều lệ, trong đó nêu rõ nội dung cơ bản của dự thảo Điều lệ		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tuyến	30 ngày	Miễn phí	Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời hạn lấy ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về dự thảo Điều lệ). , Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời hạn lấy ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về dự thảo Điều lệ). , Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời hạn lấy ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về dự thảo Điều lệ).
Qua bưu điện	30 ngày	Miễn phí	Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời hạn lấy ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về dự thảo Điều lệ). , Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời hạn lấy ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về dự thảo Điều lệ). , Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời hạn lấy ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về dự thảo Điều lệ).

Trực tiếp	30 ngày	Miễn phí	Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời hạn lấy ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về dự thảo Điều lệ). , Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời hạn lấy ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về dự thảo Điều lệ). , Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời hạn lấy ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về dự thảo Điều lệ).
-----------	---------	----------	---

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Nghị định số 104/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng	104/2025/NĐ-CP
Luật Công chứng năm 2024	46/2024/QH15

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Bộ Tư pháp

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc thông qua Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.
 - Điều lệ của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
 - + Tôn chỉ, mục đích và biểu tượng của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam;
 - + Quyền, nghĩa vụ của hội viên Hiệp hội công chứng viên Việt Nam;
 - + Mối quan hệ giữa Hiệp hội công chứng viên Việt Nam và Hội công chứng viên;
 - + Thủ tục gia nhập, rút tên khỏi danh sách hội viên của Hội công chứng viên, khai trừ tư cách hội viên;
 - + Nhiệm kỳ, cơ cấu tổ chức, thể thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, Hội công chứng viên;
 - + Mối quan hệ phối hợp giữa các Hội công chứng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định;
 - + Cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc, Đại hội toàn thể công chứng viên của Hội công chứng viên; trình tự, thủ tục tiến hành Đại hội của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, Hội công chứng viên;
 - + Việc ban hành nội quy của Hội công chứng viên;
 - + Tài chính của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, Hội công chứng viên;
 - + Khen thưởng, kỷ luật hội viên và giải quyết khiếu nại, tố cáo;
 - + Nghĩa vụ báo cáo của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, Hội công chứng viên;
 - + Quan hệ với cơ quan, tổ chức khác.
 - Trường hợp Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam bị từ chối phê duyệt thì Hội đồng công chứng viên toàn quốc phải sửa đổi nội dung Điều lệ hoặc tổ chức lại Đại hội để thông qua Điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Điều lệ sửa đổi, bổ sung được thông qua, Hội đồng công chứng viên toàn quốc gửi Bộ Tư pháp Điều lệ sửa đổi, bổ sung để xem xét, phê duyệt. Việc phê duyệt Điều lệ sửa đổi, bổ sung được thực hiện theo quy định của Điều này.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam được phê duyệt

Mã: KQ.G15.000298

TỪ KHÓA

MÔ TẢ